

LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

La libre circulación de capitales es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado único de la Unión. No es solo la más reciente, sino que, gracias a la peculiaridad de incluir a terceros países, es también la más amplia. La liberalización de los flujos de capital ha avanzado gradualmente. Desde el inicio de 2004, como consecuencia del Tratado de Maastricht, se han prohibido las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos, tanto entre Estados miembros como con terceros países (es decir, países que no pertenecen a la Unión Europea), si bien caben excepciones.

BASE JURÍDICA

Artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El TFUE no ofrece una definición de «movimientos de capitales». A falta de una definición clara, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las clasificaciones descritas en el [anexo de la Directiva 88/361/CEE para la aplicación del artículo 67 del Tratado](#) pueden utilizarse para definir el término.

OBJETIVOS

Se trata de suprimir todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros, así como entre Estados miembros y terceros países, con excepciones aplicables a ciertos casos. La libre circulación de capitales constituye la base del mercado único y complementa a las otras tres libertades fundamentales. Su objetivo es facilitar la asignación transfronteriza eficiente de capital físico y financiero con fines de inversión y financiación. En el caso de los particulares, esto significa la capacidad de abrir cuentas bancarias en el extranjero, comprar acciones en empresas extranjeras, invertir allí donde los rendimientos sean más favorables y comprar bienes inmuebles en otro país. Para las empresas, permite la inversión y la propiedad de otras empresas europeas, así como la capacidad de recaudar fondos en los mercados más rentables. También contribuye al crecimiento económico al permitir una inversión eficiente del capital y promueve el uso del euro como moneda internacional, contribuyendo así al papel de la Unión como actor global. Resultaba, asimismo, indispensable para el desarrollo de la unión económica y monetaria y la introducción del euro.

RESULTADOS

A. Primeros esfuerzos (antes del mercado interior)

Las primeras medidas comunitarias tuvieron un ámbito de aplicación limitado. El Tratado de Roma (1957) requería la eliminación de las restricciones solo en la medida en que ello fuese necesario para el funcionamiento del mercado común. La [primera Directiva sobre capitales](#), de 1960, modificada en 1962, eliminó las restricciones a determinados tipos de movimientos de capitales privados y comerciales, como las adquisiciones inmobiliarias, los créditos a corto o medio plazo relativos a operaciones

comerciales y las adquisiciones de títulos negociados en bolsa. Algunos Estados miembros fueron más allá, e introdujeron medidas nacionales unilaterales, con las que se suprimieron prácticamente todas las restricciones a los movimientos de capitales (por ejemplo, Alemania y los países del Benelux). Posteriormente, se adoptó en 1972 la [Directiva para la regulación de los flujos financieros internacionales y la neutralización de sus efectos no deseables sobre la liquidez interna](#).

B. Mayor progreso y liberalización general ante el mercado interno

En 1985 y 1986, se modificó la primera Directiva sobre capitales, de manera que se amplió la liberalización a ámbitos tales como los créditos a largo plazo relativos a operaciones comerciales y las adquisiciones de títulos no negociados en bolsa. La plena liberalización de los movimientos de capitales se hizo realidad mediante la [Directiva para la aplicación del artículo 67 del Tratado](#) de 1988, por la que se establecía la supresión, para el 1 de julio de 1990, de todas las restricciones subsistentes a los movimientos de capitales entre residentes de los Estados miembros. También tenía por objeto liberalizar los movimientos de capital con participación de terceros países de forma similar.

C. Régimen definitivo

1. Principio

El Tratado de Maastricht introdujo la libre circulación de capitales como una libertad inherente al Tratado. En la actualidad, el artículo 63 del TFUE prohíbe cualquier restricción a la circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros, así como entre estos y terceros países. Corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación de las disposiciones relativas a la libre circulación de capitales, y en este ámbito existe una amplia jurisprudencia. En aquellos casos en los que los Estados miembros restrinjan la libre circulación de capitales de forma injustificada se aplica el procedimiento de infracción habitual contemplado en los artículos 258 a 260 del TFUE.

2. Excepciones y restricciones justificadas

Las excepciones se limitan fundamentalmente a los movimientos de capitales relacionados con terceros países (artículo 64 del TFUE). Además de poder los Estados miembros mantener las restricciones a la inversión directa y a otros tipos de operaciones que estuvieran en vigor en una fecha determinada, el Consejo también puede adoptar medidas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo, que supongan un paso atrás en la liberalización de la circulación de capitales con terceros países. Asimismo, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden adoptar medidas legislativas en relación con la inversión directa, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de activos financieros en mercados de capitales. El artículo 66 del TFUE abarca medidas de emergencia con respecto a terceros países, limitadas a un período de seis meses.

Las únicas restricciones justificadas relativas a los movimientos de capitales en general, incluidos los movimientos en el seno de la Unión, están establecidas en el artículo 65 del TFUE. Se incluyen las siguientes: i) medidas necesarias para impedir las infracciones al Derecho y las normativas nacionales (en particular, en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras); ii) procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística; y

iii) medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública. Esto último se invocó durante la crisis de deuda soberana europea, cuando Chipre (2013) y Grecia (2015) se vieron obligados a introducir controles de capitales al objeto de evitar una salida excesiva de capital. Chipre eliminó todas las restricciones restantes en 2015, y Grecia lo hizo en 2019. La aparición de las finanzas digitales, especialmente las criptomonedas basadas en cadenas de bloques, puede poner en tela de juicio los conceptos actuales diseñados para garantizar la libre circulación de capitales.

El artículo 144 del TFUE permite, en el marco de los programas de asistencia a la balanza de pagos, la adopción de medidas de salvaguardia de la balanza de pagos en caso de dificultades que pongan en peligro el funcionamiento del mercado interior o en caso de crisis súbita. Esta cláusula de salvaguardia solo está disponible para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

Por último, los artículos 75 y 215 del TFUE prevén la posibilidad de imponer sanciones financieras para prevenir y combatir el terrorismo o sobre la base de las decisiones adoptadas en el marco de la política exterior y de seguridad común. La libre circulación de capitales se ha restringido en relación con las sanciones económicas impuestas contra Rusia a raíz de su invasión de Ucrania.

3. Pagos

El artículo 63, apartado 2, del TFUE estipula que «quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países».

En 2001, se adoptó el [Reglamento sobre los pagos transfronterizos en euros](#) por el que se armonizaba el coste de los pagos nacionales y transfronterizos en la zona del euro. Fue derogado y sustituido en 2009 por el [Reglamento \(CE\) n.º 924/2009](#), que ofrece beneficios a los residentes en los Estados miembros al reducir prácticamente a cero las comisiones por los pagos transfronterizos en euros. Posteriormente, este fue derogado y sustituido en 2021 por el [Reglamento \(UE\) 2021/1230](#), con el objetivo de reducir las comisiones por los pagos transfronterizos entre Estados miembros de la zona del euro y aquellos que no pertenecen a dicha zona.

La [Directiva sobre servicios de pago de 2007](#) facilitó la base jurídica para el establecimiento de un conjunto de normas aplicable a todos los servicios de pago realizados en la Unión para que las operaciones de pago transfronterizas resulten tan fáciles, eficientes y seguras como las nacionales y para promover la eficiencia y la reducción de costes gracias a una mayor competencia al abrir los mercados de pagos a nuevos operadores. La Directiva sobre servicios de pago proporcionó el marco necesario para una iniciativa del sector bancario y de los pagos europeos denominada «zona única de pagos en euros» (SEPA, por sus siglas en inglés). Los instrumentos de la SEPA ya existían a finales de 2010, aunque no se utilizaban mucho. En consecuencia, en 2012 se adoptó un [Reglamento por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros](#), que fijaba fechas límite para la migración, en toda la Unión, de las antiguas transferencias y adeudos domiciliados nacionales a los instrumentos de la SEPA. En 2015, los colegisladores adoptaron la Directiva revisada sobre servicios de pago (Segunda Directiva sobre servicios de pago), por la que se derogaba la Directiva anterior, a fin de aumentar la transparencia y la protección de los consumidores y adaptar las

normas para tener en cuenta los servicios de pago innovadores, incluidos los pagos por internet y los pagos móviles. El [Reglamento sobre pagos inmediatos](#), que modifica la SEPA, fue adoptado por los legisladores en febrero de 2024 y entró en vigor en abril de 2024. Permite a las personas transferir dinero en diez segundos a cualquier hora del día, también fuera del horario comercial, y no solo dentro del mismo país, sino también a otro Estado miembro. Se está trabajando en nuevas reformas del marco sobre sistemas de pago existente, que tendrán que finalizarse después de las elecciones europeas de 2024. Estos trabajos conciernen al Reglamento sobre servicios de pago, a la nueva Directiva sobre servicios de pago (Tercera Directiva sobre servicios de pago), que sustituirá a la Segunda Directiva sobre servicios de pago, y a la [Directiva sobre dinero electrónico](#).

El Banco Central Europeo está evaluando actualmente si ofrece una versión digital del euro. Para facilitar su posible introducción, la Comisión presentó el [paquete sobre el euro digital](#), que establece un marco para una nueva forma digital del euro, protegiendo al mismo tiempo la función que desempeña el dinero en efectivo. En la fase actual, el trabajo legislativo está en curso.

D. Evolución posterior

A pesar de los progresos realizados en la liberalización de los flujos de capital en la Unión, los mercados de capitales siguen estando, en gran medida, fragmentados. Basándose en el Plan de Inversiones para Europa, la Comisión puso en marcha, en septiembre de 2015, su iniciativa emblemática: [la unión de los mercados de capitales](#) (UMC), que incluía una serie de medidas tendentes a crear un mercado único de capitales verdaderamente integrado para 2019. En junio de 2017 se publicó una [revisión intermedia del Plan de Acción de la UMC](#). Además, la Comisión y los Estados miembros trabajan para eliminar los obstáculos a la inversión transfronteriza incluidos en el ámbito de las competencias nacionales. Se creó un grupo de expertos sobre barreras a la libre circulación de capitales para examinar esta cuestión. En marzo de 2017, para dar continuidad al trabajo del grupo de expertos, la Comisión publicó un [informe titulado: «Acelerar la unión de los mercados de capitales: hacer frente a las barreras nacionales a los flujos de capital»](#), que describía la situación en los Estados miembros. En marzo de 2019, la Comisión publicó una [Comunicación titulada «Unión de los Mercados de Capitales: progresos realizados en la creación de un mercado único de capitales al servicio de una Unión Económica y Monetaria sólida»](#). Más adelante, en septiembre de 2020, se presentó un [segundo plan de acción para la UMC](#) con dieciséis acciones prioritarias.

El 11 de marzo de 2024, el Eurogrupo (compuesto por los ministros de los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro), que tenía la impresión de que la UMC no progresaba a un ritmo satisfactorio, publicó una [declaración sobre el futuro de la unión de mercados de capitales](#) dirigida a la próxima Comisión Europea. El Eurogrupo alegó que es necesario desarrollar mercados de capitales mundialmente competitivos para evitar que Europa se quede más rezagada a escala mundial en términos de competitividad, crecimiento y prosperidad de sus ciudadanos. Pide a la próxima Comisión que presente propuestas legislativas en tres ámbitos de actuación prioritarios: en primer lugar, en el ámbito de la arquitectura de los mercados, con el fin de desarrollar un sistema regulador competitivo, racionalizado e inteligente que permita canalizar mejor los fondos hacia empresas innovadoras de la Unión; en

segundo lugar, en el ámbito de las empresas, con el fin garantizar un mejor acceso a la financiación privada; y, en tercer lugar, en el ámbito de los ciudadanos, con el fin de crear mejores oportunidades para acumular riqueza y mejorar la seguridad financiera, especialmente mejorando la participación minorista. El Eurogrupo establece trece puntos específicos para revitalizar la unión de mercados de capitales.

El 19 de marzo de 2025, la Comisión presentó su [estrategia para una unión del ahorro y la inversión](#) destinada a canalizar el ahorro de los hogares en toda la Unión hacia inversiones productivas. La estrategia ofrecerá a los ahorradores más opciones para aumentar la riqueza de sus hogares y apoyará el crecimiento de las empresas en toda Europa.

E. Terminación de los tratados bilaterales de inversión dentro de la Unión

La Comisión también trabaja para poner fin a los tratados bilaterales de inversión vigentes dentro de la Unión, muchos de los cuales ya existían antes de las últimas rondas de ampliación de la Unión, al considerar que estos acuerdos entre Estados miembros son un obstáculo al mercado único, ya que chocan y se solapan con el marco legislativo de la Unión. Por ejemplo, los mecanismos de arbitraje incluidos en los tratados bilaterales de inversión excluyen tanto a los órganos jurisdiccionales nacionales como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que impiden la aplicación del Derecho de la Unión. Estos tratados también pueden dar lugar a que se dé un trato más favorable a los inversores de determinados Estados miembros que hayan celebrado tratados bilaterales de inversión dentro de la Unión. El 24 de octubre de 2019 se alcanzó un acuerdo que allanó el camino para poner fin a dichos tratados. El 29 de mayo de 2020, veintitrés Estados miembros firmaron el [Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros y la Unión Europea](#). La Comisión también publica anualmente [informes y estudios sobre los flujos de capital](#) en el interior de la Unión y en el contexto mundial. Durante la crisis provocada por la COVID-19, a pesar de la gran presión a la que se vio sometido el sistema financiero, ningún Estado miembro recurrió a controles de capitales en los flujos financieros salientes.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha apoyado firmemente las iniciativas en favor de la liberalización del movimiento de capitales. No obstante, ha considerado que esta liberalización debe ser más completa dentro de la Unión que con el resto del mundo, para garantizar que el ahorro de la Unión impulse prioritariamente las inversiones de la Unión. También ha subrayado que esta liberalización de capitales debe ir acompañada de la plena liberalización de los servicios financieros y de una armonización de las legislaciones fiscales para crear un mercado financiero europeo unificado. Gracias a la presión política ejercida por el Parlamento, la Comisión pudo poner en marcha la legislación sobre armonización de pagos nacionales y transfronterizos.

El Parlamento ha apoyado la puesta en marcha de la unión de mercados de capitales, y, más allá de su participación en el proceso legislativo, anima periódicamente a que se adopten nuevas medidas para completar esta unión. Esto incluye la adopción de la [Resolución sobre la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales](#), en la que se hacía hincapié en la necesidad de la igualdad de condiciones entre los operadores,

a fin de mejorar la asignación de capital en la Unión. En la Resolución se pide la eliminación de las barreras existentes a la financiación transfronteriza, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), y un papel más preeminente a la Autoridad Europea de Valores y Mercados para mejorar la convergencia en materia de supervisión. El 8 de octubre de 2020, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales \(UMC\)](#), en la que pedía la mejora del acceso a la financiación de los mercados de capitales, haciendo especial hincapié en las pymes y en la participación de los inversores minoristas.

Para más información sobre este tema, véase el [sitio web de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios](#).

Harald Wilhelm STIEBER
11/2025